



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 332
Del 01.08.2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 53 DEL 01/08/2022

OGGETTO:	Impegno spese Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.
-----------------	--

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTI: • l'art. 107 del D.L. vo 18 Agosto 2000, n 267;

• gli artt. 3 e 13 e seguenti del D. L.g s. 3.02.1993, n. 29,

• il D.L gs 267/2000, nonché il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21/07/2022, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169, con cui si è proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; **VISTO** che nella medesima G.U., inoltre, sono stati pubblicati anche il decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022, nonché i due dd.P.R., distinti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alla ripartizione della circoscrizione estero;

PRESO ATTO che, in virtù della normativa vigente, le spese riferite alle consultazioni sono a carico dello Stato per conto della quale viene svolto il procedimento elettorale;

CONSTATATO che non risultano assegnate dotazioni finanziarie al competente Responsabile per gli adempimenti comunali connessi allo svolgimento della consultazione elettorale indicata in oggetto;

CALCOLATA in €. 13.000,00 la spesa derivante che, presumibilmente, dovrà essere sostenuta per la preparazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali sopra indicate, ivi compreso il compenso per l'ulteriore lavoro straordinario che si rende necessario per autorizzare dipendenti ed addetti ad impegnare, in occasione all'Ufficio Elettorale Comunale di nuova costituzione, dei compensi per i componenti dei seggi elettorali e per l'acquisto di eventuale varia modulistica non fornita dallo Stato e materiale per la propaganda elettorale;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. gen. n. 0071203 del 26/07/2022;

CONSIDERATO che gli adempimenti iniziano immediatamente con la revisione straordinaria e finiscono 5 giorni dopo la data delle consultazioni;

CONSIDERATO che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alla consultazione elettorale di cui in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria opera oltre il normale orario d'ufficio ed anche in ore notturne e/o festive;

VISTO l'art. 58 del D.P.R. n. 268/87, il quale stabilisce che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti posti dall'art. 16 del suddetto D.P.R.;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 ha apportato modifiche alle disposizioni relative alle consultazioni elettorali stabilendo per il suddetto personale la possibilità di effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, da svolgersi dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo a quello delle consultazioni stesse;

RITENUTO autorizzare i dipendenti indicati nell'elenco allegato al presente atto, ad effettuare lavoro straordinario per l'attività di cui all'oggetto;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA la propria competenza in ordine alla proposta del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto nelle su richiamate norme;

D E T E R M I N A

CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di costituire l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, del quale fanno parte i dipendenti indicati nell'allegato elenco "A";
2. dare atto che l'Ufficio disimpegnerà tutte le incombenze di legge;
3. di dare atto che le prestazioni straordinarie sia dei componenti l'Ufficio sia di coloro che saranno chiamati in appoggio, saranno autorizzate, con ordini di servizio a firma del Segretario Generale;
4. di riservarsi l'eventuale integrazione del presente atto per l'inserimento nell'Ufficio Elettorale del personale necessario come supporto temporaneo secondo i turni da stabilirsi man mano;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio;
6. di trasmettere copia della presente determina all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio di Ragioneria ed alla Prefettura di Catanzaro in occasione della relativa rendicontazione.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione



29 SET, 2022